

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1696/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
นาย สำอาง หรือ จี๊ว ปาน แดง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 319

จำเลยกับผู้เสียหายเป็นคู่รักกันเคยไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง มีจดหมายรักถึงกันในคืนเกิดเหตุจำเลยพาผู้เสียหายไปขอพักที่บ้านผู้อื่นโดยบอกว่าพาเมียมาขอนอนพักด้วยทั้งระหว่างกินข้าวผู้เสียหายกับจำเลยหยอกล้อกัน ดังนี้จำเลยพาผู้เสียหายไปเพื่อเป็นภริยาของจำเลย มิใช่เพื่อการอนาจาร โดยผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยและไม่ปรากฏว่าจำเลยมีภริยาอยู่ก่อนแล้ว จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพราກผู้เสียหายไปจากมารดเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย แล้วจำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276, 318, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3, 9พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2525มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก ให้จำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาของโจทก์ว่ามีเหตุสมควรที่ศาลสูงจะได้วินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '.....แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยฐานพรากผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรกนั้นเห็นว่าจำเลยกับผู้เสียหายเป็นคู่รักกันเคยไปเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง มีจดหมายรักถึงกันตามจดหมายของผู้เสียหายเอกสารหมายเลข ล.1 ถึง ล.3 ในคืนเกิดเหตุเมื่อจำเลยพาผู้เสียหายไปขอพักบ้านของนายสมชายหรือแพะนายสมชายหรือแพะพยานจำเลยก็ว่าจำเลยพาเมียมาขอพักด้วย จึงได้จัดให้พักนอนที่บ้านนายเถาเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนมารดาผู้เสียหายกับพวกมาพบนายสมชายหรือแพะจัดอาหารให้กิน แล้วจึงไปนอนกันใหม่ ระหว่างกินข้าวผู้เสียหายกับจำเลยหยอกล้อกันด้วยเห็นว่าจำเลยพาผู้เสียหายไปเพื่อเป็นภริยาของจำเลย มิใช่เพื่อการอนาจาร โดยผู้เสียหายเต็มใจไปด้วย และไม่ปรากฏว่าจำเลยมีภริยาอยู่ก่อนแล้วการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319.....'

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------